

0002012-67.2020.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... pela prática do crime de furto qualificado, em relação aos mesmos fatos ora apurados.

Da mesma fora, a qualificadora da escalada restou devidamente comprovada pelo relato dos agentes de segurança pública, que foi complementado pelo Laudo Pericial de fls. 243/247, o qual comprovou a altura do muro e do gradil metálico de mais de 02 metros de altura escalado pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

3ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi-Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002012-67.2020.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002012-67.2020.8.26.0363

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2079442/2020 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 10709644 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 1147/2020 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2079442 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 1147/20/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2079442 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 1147/20/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2079442/2020 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

CAIO FRANCISCO DUARTE DANTAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

CAIO FRANCISCO DUARTE DANTAS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, ante os fatos já detalhadamente descritos na inaugural, consistentes em: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de março de 2020, por volta das 06 horas e 25 minutos, na Rua Campo Grande, nº 48, Bairro do Mirante, nesta cidade e comarca de Mogi Mirim, CAIO FRANCISCO DUARTE DANTAS, qualificado e indiciado a fls. 15/16 e 22/23, e Leandro Clemente do Prado, qualificado e

indiciado a fls. 06/07 e 13/14, denunciado e processado nos autos nº 1500325-78.2020.8.26.0363, dos quais estes autos foram desmembrados (fls. 108/109 e 154/156), previamente ajustados, agindo em concurso, com identidade de desígnios e divisão dos atos executórios, mediante escalada, subtraíram, para eles, um carrinho feito artesanalmente em PVC e 125 metros de fio elétrico, tudo avaliado em R\$ 1.100,00, conforme auto de avaliação a fls. 98, e pertencente a Francisco Carlos Raymundo. (...)

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022 (fl. 184).

Na sequência, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fl. 220).

Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 103/104).

Realizada Audiência de Instrução, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas, bem como, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva estatal nos termos da denúncia.

Por sua vez (fls. 263/267), a d. Defesa requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa e a fixação da pena no mínimo legal, com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a materialidade da infração penal se encontra demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/04), Boletim de Ocorrência (fls. 26/28), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 29/30), corroborados pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva restou igualmente comprovada pelas provas colhidas durante a instrução do feito, as quais demonstram claramente que o acusado praticou os fatos narrados na denúncia.

Em solo policial, o Guarda Municipal Célio Gonçalves da Rocha narrou que "estava de patrulhamento com o GM Isaias e foram acionados via CECOM para comparecerem na rua Campo Grande pois havia uma denúncia que dois indivíduos haviam pulado o muro de uma fábrica de postes de cimentos, saindo com objetos na mão, que foram até o local dos fatos e não encontraram ninguém, porem em buscas pelas imediações novamente tomaram conhecimento que os meliantes tomaram rumo ao Seminário, que se dirigiram para o local e em buscas nas imediações conseguiram visualizar na rua Conde Alvares Penteado, na via férrea os citados indivíduos, ou seja LEANDRO CLEMENTE DO PRADO e CAIO FRANCISCO DUARTE DANTAS, que estavam na posse de um carrinho de pvc manual, e uma quantidade de fios de cobre (fiação padrão e secundaria) daquela firma queimando os mesmo para venda posterior, inicialmente os indiciados alegaram que o fio era de outra localidade, foi dado voz de prisão aos mesmos e ratificada pela autoridade policial, já nesta delegacia a vítima reconheceu o carrinho manual como sendo o da empresa, e disse que foram subtraídos aproximadamente cento e vinte e cinco metros de fiação perfazendo um total aproximado de um mil reais, e ainda acrescentou que o carrinho custa aproximadamente cem reais" (sic).

Já em Juízo, disse que estava em patrulhamento e receberam informação via rádio de que viram os denunciados pulando um muro e levavam um carrinho e diversos objetos, parte do que poderia ser carrinho de cobre. Deslocaram-se e na linha férrea encontraram os acusados em poder dos objetos queimando os fios de cobre. Eles negaram os fatos. A vítima reconheceu os fios, inclusive as cores e o carrinho de PVC. Eles teriam pulado o muro, mas era um muro alto, acredita que com mais de 3 metros de altura.

Ainda, o Guarda Municipal Isaias Ribeiro da Silva, em Juízo, afirmou que estava em patrulhamento com seu colega de farda quando foram informados, via rádio, que indivíduos teriam pulado o muro de uma residência e estariam subtraindo objetos com um carrinho. Deslocaram-se até o local e, na linha férrea, encontraram os furtadores, entre eles o acusado, em poder dos objetos, queimando os fios de cobre e o carrinho. A vítima reconheceu os fios e o carrinho de PVC. Eles disseram que

entraram no local por acharem que estava abandonado. O muro era alto, acredita que com mais de 2 metros de altura.

A vítima, ouvida somente em solo policial, declarou que "tomou conhecimento através da guarda municipal que sua fábrica de poste havia sido furtada, que compareceu em seu estabelecimento e constatou que os fios de cobre haviam sido subtraídos e um carrinho de confecção manual de PVC também havia sido furtado, que de pronto reconheceu o carrinho nesta delegacia de polícia e informou que o carrinho foi confeccionado para ser utilizado em um cão com deficiência física, e que custou aproximadamente cem reais, já a fiação perfaz um custo aproximado de mil reais, e todos os objetos foram-lhe restituído nesta data" (sic).

Por sua vez, o réu optou por permanecer em silêncio durante a fase inquisitiva. Interrogado em Juízo, negou os fatos. Alegou que desconhece Leandro e que não tem condições físicas de pular um muro.

Não obstante, a negativa do réu encontra-se isolada nos autos e não convence, eis que despida de lógica, de verossimilhança e dissonantes das palavras dos agentes de segurança que participaram da ocorrência e o surpreenderam em posse dos objetos subtraído e na companhia de Leandro.

Destaque-se que, aos depoimentos de agentes públicos de segurança, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Quando as palavras dos agentes se revestem de coerência, robustez e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, são aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las.

Ademais, inexistiu qualquer indício de que os Guardas Municipais pretendam acusar injustamente o acusado de crime que sabem não ter ele cometido.

O concurso de agentes restou claramente demonstrado em face das declarações colhidas em Juízo. Necessário pontuar que Leandro Clemente do Prado foi condenado nos autos nº 1500325-78.2020.8.26.0363 pela prática do crime de furto qualificado, em relação aos mesmos fatos ora apurados.

Da mesma forma, a qualificadora da escalada restou devidamente comprovada pelo relato dos agentes de segurança pública, que foi complementado pelo Laudo Pericial de fls. 243/247, o qual comprovou a altura do muro e do gradil metálico de mais de 02 metros de altura escalado pelos agentes.

Assim, em cotejo das provas carreadas aos autos, verifico que o réu de fato cometeu o crime narrado na exordial acusatória.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, ausentes quaisquer causas de exclusão da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena. Na primeira fase, verifico que o acusado possui maus antecedentes (fls. 173/174) e há duas qualificadoras, de forma que uma delas deve ser usada como circunstância judicial, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC 118.890/MG, 6.^a Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 03/08/2011).

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, nada a ser considerado, de forma que mantenho a pena provisória no mesmo patamar.

Não concorrem, ainda, causas de aumento e diminuição de pena, de modo que torno definitiva a pena em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ante o quantum da pena privativa de liberdade, a primariedade técnica do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime aberto, com base no art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do CP. Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário-mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do CP. Assim, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,

consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Ante a substituição da pena privativa de liberdade não há que se falar em sursis penal (art. 77 do CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO CAIO FRANCISCO DUARTE DANTAS à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena aplicada, na forma do artigo 46, do mesmo diploma, e na prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), tudo a ser especificado na fase de Execução.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Em vista do regime inicial, bem como ausentes os requisitos para a segregação cautelar, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

O bem foi restituído, e não houve pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, o que impede a sua fixação por força dos princípios da demanda, da adstrição e do contraditório (CPP, art. 387, IV).

Ao defensor nomeado arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema

Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; e proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Mogi-Mirim, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA